P U T U S A N

Nomor 2798/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/4 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gg. Mushala Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ‘

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2798/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2798/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"***Narkotika***"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 1,01 (satu koma nol satu) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong
- 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ILHAM, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. Mushala Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB saksi J PELAWI, BERLIN SIHOMBING, KENAN SITORUS dan saksi JOHANSYAH PUTRA, SH mendapat informasi bahwa ada seseorang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Yos Sudarso Gg. Mushala Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan Kemudian Para Saksi melakukan Penyelidikan dan melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa setelah itu ditemukan terdakwa sedang berada duduk didalam kamar menunggu pembeli narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 1,01 (satu koma nol satu) gram di atas tempat tidur yang ada di dalam kamar rumah terdakwa, 1(satu) buah timbangan digital di lantai, 1(satu) buah dompet warna merah jambu yang berisikan 2(dua) buah bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong dan 2(dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop di dalam ember pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa dan uang sebanyak Rp.150.000,- di kantong depan sebelah kanan celana yang tersangka pakai. Selanjutnya terdakwa dan barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses secara hukum. Kemudian terdakwa diminta keterangannya dan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. IPUL (DPO) di Jalan Sei Mati Kel. Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan kemudian terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6500/NNF/2022 Tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandangani oleh 1. DEBORA M.HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama ILHAM berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 303/IX/POL-10009/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, SE, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli,dengan hasil penimbangan barang bukti terdakwa ILHAM yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih : 1,01 (satu koma nol satu) gram. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ILHAM, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. Mushala Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, â€œTanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB saksi J PELAWI, BERLIN SIHOMBING, KENAN SITORUS dan saksi JOHANSYAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTRA, SH mendapat informasi bahwa ada seseorang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Yos Sudarso Gg. Mushala Kel. Titipapan Kec. Medan Deli Kota Medan Kemudian Para Saksi melakukan Penyelidikan dan melakukan penggeledahan pada rumah terdakwa setelah itu ditemukan terdakwa sedang berada duduk didalam kamar menunggu pembeli narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 1,01 (satu koma nol satu) gram di atas tempat tidur yang ada di dalam kamar rumah terdakwa, 1(satu) buah timbangan digital di lantai, 1(satu) buah dompet warna merah jambu yang berisikan 2(dua) buah bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong dan 2(dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop di dalam ember pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa dan uang sebanyak Rp.150.000,- di kantong depan sebelah kanan celana yang tersangka pakai. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses secara hukum.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6500/NNF/2022 Tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandangani oleh 1. DEBORA M.HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama ILHAM berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 303/IX/POL-10009/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, SE, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli,dengan hasil penimbangan barang bukti terdakwa ILHAM yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih : 1,01 (satu koma nol satu) gram. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Kenan Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya Johansyah Putra, Berlin Sihombing dan J Pelawi (anggota Polres Pelabuhan Belawan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib di jalan Yos Sudarso Gg Mushala Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari dalam kamar Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur berupa 1(satu) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu , 1(satu) buah timbangan digital,1(satu) buah dompet warna merah jambu beriiskan 2(dua) buah bungkus plastic klip uluran kecil yang kosong dan 2(dua) buah pipet plastic berbentuk sekop didalam ember pakaian dan uang dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Ipul ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

2. Johansyah Putra,S.H ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya Kenan Sitorus, Berlin Sihombing dan J Pelawi (anggota Polres Pelabuhan Belawan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib di jalan Yos Sudarso Gg Mushala Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari dalam kamar Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur berupa 1(satu) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu , 1(satu) buah timbangan digital,1(satu) buah dompet warna merah jambu beriiskan 2(dua) buah bungkus plastic klip uluran kecil yang kosong dan 2(dua) buah pipet plastic berbentuk sekop didalam ember pakaian dan uang dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Ipul ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP Tingkat Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika sabu diatas tempat tidur Terdakwa didalam kamarnya yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk diatas tempat tidurnya dan juga ditemukan 1(satu) buah timbangan digital,1(satu) buah dompet warna merah jambu beriiskan 2(dua) buah bungkus plastic klip uluran kecil yang kosong dan 2(dua) buah pipet plastic berbentuk sekop didalam ember pakaian dan uang dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah plastic klip berisikan Narkotika jneis sabu berat Netto 1,01 (nol koma nol satu) gram diperoleh dari saudara Ipul ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap satu ji atau satu gram sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika sabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 1,01 (satu koma nol satu) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong
- 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi Kenan Sitorus bersama rekannya Johansyah Putra, Berlin Sihombing dan J Pelawi (anggota Polres Pelabuhan Belawan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib di jalan Yos Sudarso Gg Mushala Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari dalam kamar Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur berupa 1(satu) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu , 1(satu) buah timbangan digital,1(satu) buah dompet warna merah jambu beriiskan 2(dua) buah bungkus plastic klip uluran kecil yang kosong dan 2(dua) buah pipet plastic berbentuk sekop didalam ember pakaian dan uang dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu berat Netto 1,01 (nol koma nol satu) gram diperoleh dari saudara Ipul ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap satu ji atau satu gram sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6500/NNF/2022 Tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandangani oleh 1. DEBORA M.HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama ILHAM berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika sabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang .
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual , membeli ,menerima menjadi perantara dalam jual beli , menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Ilham mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanaan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan yang terdiri dari saksi Kenan Sitorus, saksiJohansyah Putra,SH,Berlin Sihombing dan J Pelawi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 di jalan Yos Sudarso Gg Mushala Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan karena Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) buah plastic berisikan Narkotika beratnya 1,01 (satu koma nol satu) gram sisa barang yang belum dijual yang diperoleh Terdakwa dari saudara Ipul dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) per gramnya dan atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur “tanpa hak ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Ad.3. Memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang,bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semi sintertis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan daftar Narkotika Golongan I terdapat pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Kenan Sitorus bersama rekannya Johansyah Putra, Berlin Sihombing dan J Pelawi (anggota Polres Pelabuhan Belawan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib di jalan Yos Sudarso Gg Mushala Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan karena melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan , dari dalam kamar Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatas tempat tidur ditemukan 1(satu) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu , 1(satu) buah timbangan digital,1(satu) buah dompet warna merah jambu berisikan 2(dua) buah bungkus plastic klip uluran kecil yang kosong dan 2(dua) buah pipet plastic berbentuk sekop didalam ember pakaian dan dari kantong celana Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) buah plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu berat Netto 1,01 (nol koma nol satu) gram diperoleh dari saudara Ipul dan Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap satu jie atau satu gram sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6500/NNF/2022 Tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandangani oleh 1. DEBORA M.HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa atas nama ILHAM berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas Terdakwa terbukti , Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman , oleh karena itu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 1,01 (satu koma nol satu) gram ,1 (satu) buah timbangan digital ,1 (satu) buah dompet warna merah jambu ,2 (dua) buah bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong dan 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa " **ILHAM** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman , sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua "

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- Uang sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan netto 1,01 (satu koma nol satu) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip ukuran kecil yang kosong
- 2 (dua) buah pipet plastik yang berbentuk skop

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , As'ad Rahim Lubis, S.H. M.H , Sulhanuddin,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Gomgoman H Simbolon, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan teleconference ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H. M.H Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sulhanuddin,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)